

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-139	처분요구일자	2022. 12. 19.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주)(★★그룹 ☆☆팀)		
제 목	이사회 회의록 작성방법 개선		

지 적 내 용

「상법」 제391조의3(이사회의 의사록)에 따르면 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하도록 하고 있다.

더불어 ○○○(주) 「이사회운영규정」 제12조(회의록)에 따르면 이사회 의장은 이사회 회의의 개최일시, 장소, 참석자 명단, 회의 참석자 발언내용, 회의결과 등을 기록한 회의록을 작성하고, 작성된 회의록은 다음 이사회 회의에서 보고 및 확인을 거쳐 이를 보존하도록 하고 있다.

그런데 ○○○(주)는 이사회 회의록 작성 시 참석자의 발언내용을 기록하면서 발언자를 익명으로 관리하고 있다.

【표】 이사회 회의록 참석자 발언내용 무기명 기록현황

구 분	2020년	2021년	2022년(1~8월)
이사회 개최횟수	13회	14회	5회
발언내용 무기명 기록횟수	6회 (제20-1~2차, 7~8차, 12~13차)	7회 (제21-2차, 4차, 8~10차, 12차, 14차)	4회 (제22-1~3차, 5차)

※ 상기 무기명 기록 이외 이사회는 참석자의 발언내용이 없어 “특별한 의견 없음”으로 기록됨.

하지만 이사회 회의록 작성 시 발언자를 익명으로 관리하게 되면, 이사회 결의에 따라 집행한 업무에 문제가 있어 이사의 책임을 명확히 할 필요가 있을 때 이사회 구성원 중 누가 발언을 하였는지 확인이 어려운 상황이 발생하게 된다.

이에 ○○○(주)는 이사회에서 발언되는 내용 및 발언자를 명확히 기입하도록 이사회 회의록 작성방법을 개선할 필요가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 이사회 참석자의 발언 자율성 확보를 위해 익명(무기명)으로 관리하였으나, 향후에는 발언자에 대한 기명표기를 통해 회의록 작성방법을 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는 이사회 회의록 작성 시 발언자를 확인할 수 있도록 회의록 작성방법을 개선하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략